

Datei: 04-bankmail-brief-fehlt.eml

Von	kreditabwicklung@nordharz-bank.example
An	notariat@example.test
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Altenau - Grundsschuldbrief nicht auffindbar

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir finden den Grundsschuldbrief zu Abt. III Nr. 4 trotz Archivsuche nicht mehr. Eine Löschungsbewilligung können wir neu ausstellen. Bitte teilen Sie uns mit, ob ein Aufgebotsverfahren eingeleitet werden soll.

Mit freundlichen Grüßen

Nordharz Bank

Von	Renate Rüß <renate.ruess@posteo.de>
An	"Notariat Dr. Karen Strauß" <post@notariat-strauss-goslar.de>
Datum	Sun, 05 Jul 2026 18:29:00 +0200
Betreff	Haus Altenau - Unterlagen vom Dachboden, aber kein Grundschuldbrief

Sehr geehrte Frau Dr. Strauß, wir haben den alten Metallkoffer auf dem Dachboden geöffnet. Darin waren die Bauzeichnungen, die Darlehensabrechnung von 1988 und ein Schreiben der Bank über die Rückzahlung. Ein Grundschuldbrief war nicht dabei. Mein Mann erinnert sich, 2001 in der Filiale etwas unterschrieben zu haben, weiß aber nicht mehr, ob er ein Dokument mitgenommen hat.

Ich habe außerdem den Kaufvertrag unserer Eltern und eine Skizze zum Weg hinter dem Schuppen gefunden. Auf der Skizze ist der Weg breiter eingezeichnet als heute. Der Nachbar Herr Kießling nutzt ihn seit Jahren mit seinem Traktor. Wir haben darüber nie schriftlich gesprochen.

Die Unterlagen bleiben bis zu unserem Termin am Mittwoch in dem Koffer. Ich bringe alles mit und möchte ungern einzelne Seiten vorher herausnehmen. Bitte sagen Sie Bescheid, falls die Bankkopie oder die alte Skizze vorab fotografiert werden soll.

Freundliche Grüße
Renate Rüß
renate.ruess@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Harzer Genossenschaftsbank eG
Betreff: Suche nach dem Grundschuldbrief über 180000 DM zum Grundstück Altenau Blatt 1884
Unser Zeichen: KRED 26/8841 Altenau
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

Datei: 14_belastungen_und_urkundenfundstellen.csv

■Abteilung	Lfd_Nr	Recht	Betrag	Berechtigter	Urkunde	Originalstatus
II	3	Wegerecht		jeweiliger Eigentümer Flurstück 77	Bewilligung 1964	Grundakte Kopie
III	1	Briefgrundschuld	180000 DM	Harzer Genossenschaftsbank	Brief 1988	Verbleib offen
III	2	Buchgrundschuld	95000 EUR	Harzer Genossenschaftsbank	UR 441/2004	Grundbuch
III	3	Buchgrundschuld	210000 EUR	Nordbank	Entwurf 2026	noch nicht eingetragen
Archiv	S-4418	Sicherheitsakte		Helmut und Renate Rüß	1987-2002	Kartonsuche 08.07

Tabellenblatt: Vollzug

Thema	Risiko	Aktion	Frist
Briefgrundschuld	Löschung ohne Brief nicht möglich	Aufgebot oder Ersatznachweis	6 Wochen
Abt II Wegerecht	Nutzungskonflikt	Bewilligung 1974 anfordern	sofort
HR-Nachweis Käuferin	Formmangel	aktuellen HR-Auszug notariell beiziehen	1 Woche

Tabellenblatt: Rang

Recht	Abteilung	Rang/Notiz
Wegerecht	II	älter als Erwerb
Sanierungsvermerk	II	Genehmigung prüfen
Briefgrundschuld alt	III	soll gelöscht werden
Neue Finanzierungsgrundschuld	III	Rang nach Löschung

Datei: 05-wegerecht-fotozufahrt.jpg

Zufahrt hinter der Werkstatt

Torbreite ca. 2,90 m

Nachbar nutzt Zufahrt werktags

Werkstattzufahrt kreuzt Wegerecht

Exposé erwähnte nur 'alte Zufahrt'

Bilddatei: 05-wegerecht-fotozufahrt.jpg

Datei

Office-Dokument: 01-aktenvermerk-grundbuchlage.docx

Aktenvermerk Grundbuchlage

Kaufobjekt: Flurstück 88/14, Gemarkung Altenau, bebaut mit Wohnhaus und kleiner Werkstatt.
Verkäuferin ist die Erbengemeinschaft nach Balduin Kruse. Käuferin ist die Morgenrot Wohnbau GmbH.

Problem: In Abteilung II steht ein Wegerecht zugunsten des Nachbargrundstücks, das im Exposé nur als „alte Zufahrt“ bezeichnet wurde. In Abteilung III steht eine Briefgrundschuld der Nordharz Bank von 1998. Der Brief ist nicht auffindbar. Die Käuferbank verlangt Löschung vor Auszahlung oder ein belastbares Aufgebotskonzept.

Datei

Office-Dokument: 02-grundbuchauszug-arbeitsabschrift.docx

Grundbuchauszug Arbeitsabschrift

Bestandsverzeichnis

Gemarkung Altenau, Flur 7, Flurstück 88/14, Gebäude- und Freifläche, 1.240 qm.

Abteilung I

Eigentümer: Erbengemeinschaft nach Balduin Kruse, bestehend aus Ottilie Kruse, Hildebrand Kruse und Kunrad Kruse. Eingetragen aufgrund Erbschein AG Goslar vom 04.02.2024.

Abteilung II

Lfd. Nr. 1: Geh- und Fahrrecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers von Flurstück 88/12. Bezug: Bewilligung vom 18.03.1974.

Lfd. Nr. 2: Sanierungsvermerk der Stadt Altenau, eingetragen 2011.

Abteilung III

Lfd. Nr. 4: Briefgrundschuld 180.000 DM nebst 15 % Jahreszinsen zugunsten Nordharz Bank eG, eingetragen 1998. Brief erteilt.

Datei

Office-Dokument: 03-zwischenverfuegung-grundbuchamt.docx

Zwischenverfügung

Amtsgericht Goslar - Grundbuchamt

Der beantragten Löschung der Grundschuld Abteilung III Nr. 4 steht entgegen, dass der Grundschuldbrief nicht vorgelegt wurde. Die Löschungsbewilligung allein reicht bei einem Briefrecht nicht aus.

Ferner fehlt der Nachweis der Vertretung der Morgenrot Wohnbau GmbH in grundbuchtauglicher Form. Der eingereichte Handelsregister-Screenshot ist keine öffentliche Urkunde.

Frist: 6 Wochen.

Datei

Office-Dokument: 07-entwurf-aufgebotsantrag.docx

Entwurf Aufgebotsantrag

Grundschuldbrief

Sachverhalt

Der Grundschuldbrief zu der im Grundbuch von Altenau Blatt 771, Abteilung III Nr. 4 eingetragenen Grundschuld ist nach Auskunft der Nordharz Bank eG trotz Archivsuche nicht auffindbar.

Antrag

Es wird beantragt, das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung des Grundschuldbriefs einzuleiten und nach Ablauf der Aufgebotsfrist einen Ausschließungsbeschluss zu erlassen.

Anlagen

Löschungsbewilligung, Bankbestätigung zur erfolglosen Suche, Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Vollmacht der Beteiligten.

Datei

Office-Dokument: 12_bankarchiv_suche_grundschuldbrief.docx

Harzer Genossenschaftsbank eG

Marktstraße 18, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon 05323 7718-0 | archiv@harzer-gb.de

Notariat Dr. Karen Strauß
Breite Straße 61
38640 Goslar

Clausthal-Zellerfeld, 4. Juli 2026

Betreff: Suche nach dem Grundschuldbrief über 180000 DM zum Grundstück Altenau Blatt 1884
Unser Zeichen: KRED 26/8841 Altenau

Sehr geehrte Frau Dr. Strauß,

das Kreditarchiv hat die Altakten der Darlehensnehmer Helmut und Renate Rüß für die Jahre 1987 bis 2002 durchsucht. In der Sicherheitenliste ist eine Briefgrundschuld über 180000 DM unter Nummer S-4418 eingetragen. Der Eingang des Briefs wurde am 17. August 1988 quittiert; ein späterer Ausgabevermerk findet sich in der elektronischen Karteikarte nicht.

Die Papierakte enthält eine Kopie des Briefs und einen nicht unterschriebenen Entwurf einer Rückgabequittung aus Dezember 2001. Auf dem Aktendeckel steht mit Bleistift an Filiale Altenau 14.12. Die damalige Filiale wurde 2006 geschlossen. Zwei noch ungeöffnete Sicherheitenkartons aus diesem Bestand werden am 8. Juli durchgesehen.

Eine Löschungsbewilligung wurde am 3. Dezember 2001 erteilt und liegt im Original vor. Der Verbleib des Briefs ist damit nicht geklärt. Wir informieren Sie unverzüglich über das Ergebnis der Kartonsuche. Dieses Schreiben bestätigt weder Besitz noch Verlust des Originals.

Mit freundlichen Grüßen

Marita Große
Leitung Kreditarchiv

Anlage: 14 belastungen und urkundenfundstellen (CSV-Export)

Datei

PDF-Anhang: 08-kaufvertragsauszug-faelligkeit.pdf

Kaufvertragsauszug Fälligkeit

Fälligkeitsvoraussetzungen

Der Kaufpreis ist fällig, wenn die Auflassungsvormerkung eingetragen ist, die Lastenfreistellung gesichert ist, kommunale Genehmigungen vorliegen und die finanzierende Bank den Rang ihrer Grundschuld bestätigt hat.

Voraussetzung	Stand
Vormerkung	beantragt
Lastenfreistellung	offen wegen Brief
Sanierungsvermerk	Genehmigung angefragt
Wegerecht	inhaltlich offen